

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| République Française<br>Département des Pyrénées-Orientales                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>Cabestany | EXTRAIT DU REGISTRE DU<br>CONSEIL MUNICIPAL DE LA<br>VILLE DE CABESTANY |
| Date de la convocation :                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14/05/2025                                                                                      |                                                                         |
| Date d'affichage de la convocation :                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14/05/2025                                                                                      |                                                                         |
| <b>Nombre de membres :</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>SEANCE DU 20 MAI 2025</b>                                                                    |                                                                         |
| Afférents au Conseil municipal :                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                         |
| En exercice :                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                         |
| Ayant pris part à la délibération :                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                         |
| Pour :                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                         |
| Contre :                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                         |
| Abstention :                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                               |                                                                         |
| L'an deux mille vingt-cinq et le mardi vingt mai à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                         |
| Présents                                                                                                                                                                                                                                                         | Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Jean VILA, Christophe HEMERY, Marc ZARCONE, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERRE, Christine PERRAULT, Philippe GLEIZES, Michel GONCALVES, Colette APPERT.                                                          |                                                                                                 |                                                                         |
| Ont donné procuration                                                                                                                                                                                                                                            | Michèle CAIL COMS à André GILLARD, Thomas SOLOZABAL à Elisabeth RIVAS, Yvette MESTRE à Antoine FIGUE, Rosemary DROUILLOT à Cyrille BERNARDIN, Stéphane QUINTIN à Alexandra RAYMONT, Karine TARTAS à Jean VILA, Jean-François REGNIER à Edith PUGNET, Virginie CABRITA à Marc ZARCONE, Ludivine LORIEUX à Thierry CRANE, Éric POUPET à Philippes GLEIZES, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT. |                                                                                                 |                                                                         |
| Absents excusés                                                                                                                                                                                                                                                  | Michèle CAIL COMS, Thomas SOLOZABAL, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Stéphane QUINTIN, Karine TARTAS, Jean-François REGNIER, Virginie CABRITA, Ludivine LORIEUX, Éric POUPET, Francisco FERNANDEZ                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                         |
| Absents non excusés                                                                                                                                                                                                                                              | Ahmed EL HOUMMASS, Sara TOURNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                         |
| Secrétaire de séance                                                                                                                                                                                                                                             | Marc ZARCONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                         |

**AFFAIRE N°10 : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**  
**Convention de servitudes entre la Commune et ENEDIS**  
**pour le raccordement au réseau électrique de l'antenne**  
**FREE MOBILE installée sur le site de la station d'épuration**  
**: Parcelles AH 133 et AH 157 au lieu-dit Les Bruixes.**

Monsieur André GILLARD, rapporteur, rappelle que la mise en service de l'antenne relais FREE mobile installée sur le site de la station d'épuration, nécessite un raccordement au réseau électrique de 400 volts. La société ENEDIS projette ce raccordement en souterrain sur la parcelle AH157 et en encorbellement sur le pont du chemin du Mas Alart située sur la parcelle AH133.

Ainsi, la société ENEDIS a besoin d'établir deux conventions de servitudes :

Parcelle communale AH157 lieu-dit Les Bruixes : Convention de servitudes permettant le passage d'une canalisation souterraine, dont voici les principaux droits consentis à la société ENEDIS :

- Établir à demeure dans une bande d'un mètre de large, une canalisation souterraine sur une longueur totale d'environ 2 mètres ainsi que ses accessoires ;
- Établir si besoin des bornes de repérage ;
- Encastrer un ou plusieurs coffrets et/ou ses accessoires, notamment dans un mur, un muret ou une façade, avec pose d'un câble en tranchée ;
- Effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, qui si trouvant à proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé qu'ENEDIS pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s'engage à respecter la réglementation en vigueur ;

-Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d'électricité (renforcement, raccordement, etc) ;

Parcelle communautaire AH133 lieu-dit Les Bruixes, mais dont l'ouvrage d'art est en gestion par la Commune : Convention de servitudes permettant le passage d'une canalisation en encorbellement sur le pont du chemin du Mas Alart franchissant la Fosseille, dont voici les principaux droits consentis à la société ENEDIS :

-Établir à demeure dans une bande d'un mètre de large, une canalisation souterraine sur une longueur totale d'environ 10 mètres ainsi que ses accessoires ;

-Établir si besoin des bornes de repérage ;

Sans coffret ;

-Effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, qui si trouvant à proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé qu'ENEDIS pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s'engage à respecter la réglementation en vigueur ;

-Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d'électricité (renforcement, raccordement, etc) ;

Il rappelle que la Commune conserve la propriété et la jouissance de la parcelle AH157 et de l'entretien des voiries communales.

**Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.**

Le Conseil municipal, après avoir entendu les propositions du rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

**1°) APPROUVE à l'unanimité** les conventions de servitudes entre la Commune et ENEDIS pour le raccordement au réseau électrique de l'antenne FREE MOBILE installée sur le site de la station d'épuration : Parcelles AH 133 et AH 157 au lieu-dit Les Bruixes.

**2°) AUTORISE à l'unanimité** Madame la Maire à signer les conventions ainsi que toutes pièces afférentes à ce dossier, et d'authentifier les conventions par des actes notariés.

**3°) DIT que cette délibération sera :**

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

**EXTRAIT CONFORME**

**La Maire**

**Edith PUGNET**



**Le secrétaire de séance**

**Marc ZARCONE**

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr)

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 26 mai 2025